

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8120/2540

บริษัท เซอร์คิทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์
จำกัด (มหาชน)

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 89 (4)

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 นั้น เป็นฉบับที่โจทก์ยื่นปกติมิใช่ฉบับยื่นเพิ่มเติม แม้โจทก์มิได้ยื่นตามกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83 วรรคสอง ก็ตาม แต่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ยอดขายที่ต้องเสียภาษี ภาษีขาย ยอดซื้อที่เสียภาษีแล้ว ภาษีซื้อ ภาษีที่ชำระเงิน และ ภาษีสุทธิที่ชำระเกิน ตรงตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นไว้ทุก รายการ เช่นนี้ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับดังกล่าวซึ่งโจทก์ยื่นปกติสำหรับ เดือนภาษีมีนาคม 2536 จึงมิได้มีข้อผิดพลาดหรือมีการแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีมีนาคม 2536 คลาดเคลื่อนไปแต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) และคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบ ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนภาษีมีนาคม 2536 ภายในกำหนดเวลาโจทก์จะต้องรับผิดชอบ หรือไม่อย่างไร ไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนมีนาคม 2536 และให้งดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากรตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.73.1) เลขที่ 1016/5/108691 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2537

จำเลยให้การว่า โจทก์แจ้งยอดขายและแจ้งภาษีขายคลาดเคลื่อนไปมิใช่เป็นกรณีการยื่นแบบล่าช้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างเจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4)แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้พิจารณาลดเบี้ยปรับให้ร้อยละ 50ของเบี้ยปรับที่เรียกเก็บชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนมีนาคม 2536 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.73.1) เลขที่ 1016/5/108691 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2537 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 123/2539/2ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายวงจรอิเล็กทรอนิกส์โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร(ภ.พ.30) สำหรับเดือนมีนาคม 2536 จำนวน 2 ฉบับ คือแบบตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 แสดงยอดซื้อ 342,763.53 บาทภาษีซื้อ 23,993.40 บาท ภาษีชำระเกิน 23,993.40 บาทแสดงความประสงค์ขอรับภาษีคืนเป็นเงินสดและแบบตามเอกสารหมายเลข 1แผ่นที่ 2 แสดงยอดขาย 218,016,715.14 บาท ภาษีขาย 15,261,170.07 บาท ยอดซื้อ 259,950,528.22 บาท ภาษีซื้อ 18,196,533.08 บาท ภาษีชำระเกิน 2,935,363.01 บาท สำหรับภาษีที่

ชำระเกินโจทก์แสดงความประสงค์จะขอเข้าไปในเดือนถัดไป ต่อมาเจ้าพนักงานของ
จำเลยตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นตาม
เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 เป็นแบบที่ยื่นตามปกติ ส่วนแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 เป็นแบบที่ยื่นเพิ่มเติม โดยมียอดขายและ
ภาษีขายแจ้งไว้ขาดทำให้ภาษีคลาดเคลื่อนไปจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 โจทก์ต้องเสียเบี้ยปรับ
15,261,170.07 บาท โจทก์ยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับ จำเลยเห็นว่า โจทก์มิได้มี
เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีและได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมีเหตุอันควรผ่อนผัน ควรลดเบี้ย
ปรับลง คงเรียกเก็บร้อยละห้าสิบของเบี้ยปรับตามกฎหมาย หลังจากนั้นเจ้าพนักงาน
ประเมินของจำเลยได้ออกหนังสือแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับจำนวน
7,630,585.04 บาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

ในปัญหาที่ว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษี
มีนาคม 2536 ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีดัง
กล่าวคลาดเคลื่อนไปหรือไม่นั้น จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
มูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2536 มิใช่ยื่นในวัน
ที่ 15 เมษายน 2536 ในข้อนี้ โจทก์มีนายสมบุรณ์ กริชชาญชัย รองผู้จัดการฝ่ายการ
เงินของโจทก์และนายเผชฌู เกษร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของโจทก์เป็น
พยานเบิกความยืนยันว่า โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารหมายเลข
1 แผ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2536 แต่เจ้าพนักงานของจำเลยเพิ่งออกไปเสร็จ
รับเงินให้โจทก์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 แต่ปรากฏว่าก่อนที่เจ้าพนักงานประเมิน
จะออกหนังสือแจ้งการประเมินเรียกให้โจทก์เสียเบี้ยปรับจำนวน 7,630,585.04 บาท
นั้น เจ้าพนักงานของจำเลยได้เชิญโจทก์ไปชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่มโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสาวจารุวรรณ แก้ววิเชียรโชติ ไปชี้แจง

นางสาวจรรวณให้การต่อนายอรุณ วัฒนโชติภิญโญ เจ้าพนักงานวิเคราะห์ภาษีของ
จำเลยว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2536
นั้นโจทก์ยื่น 2 ฉบับ คือฉบับยื่นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 61598 ไม่มียอดขาย แจ้งยอดซื้อจำนวน 342,763.53 บาท ภาษีซื้อ
23,993.40 บาทคำนวณแล้วมีภาษีชำระเกิน 23,993.40 บาท ขอคืนภาษีเป็น
เงินสด 23,933.40 บาท และฉบับยื่นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 ตามใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 091616 แจ้งยอดขายไว้ 218,016,715.14 บาท ภาษีขาย 15,261,170.07
บาท แจ้งยอดซื้อไว้ 259,950,528.22 บาท ภาษีซื้อ 18,196,533.08 บาท คำนวณ
แล้วมีภาษีชำระเกิน 2,935,363.01 บาท ขอคืนภาษีเป็นเครดิตจำนวน
2,935,363.01 บาทและในคำอุทธรณ์ของโจทก์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โจทก์ยอมรับว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าโจทก์ขอ
อุทธรณ์ว่า กรณีของโจทก์เป็นความผิดพลาดในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่า
เพิ่มล่าช้า มิได้เกิดจากการแจ้งยอดภาษีขายคลาดเคลื่อน คำเบิกความของนาย
สมบูรณ์และนายเผชญพยานโจทก์ขัดกับที่นางสาวจรรวณผู้รับมอบอำนาจโจทก์
ให้การต่อนายอรุณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ภาษีของจำเลย ทั้งยังขัดกับคำอุทธรณ์ของ
โจทก์ คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองจึงมีน้ำหนักน้อยด้วย ส่วนจำเลยมีนายนิ
วัติชัย คันชาแก้ว เจ้าพนักงานบริหารงานสรรพากร 7 สำนักงานภาษีสรรพากรเขต
พื้นที่ 5 เป็นพยานเบิกความว่าในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้า
พนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนแล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐานใน
วันเดียวกัน และนายนิวัติชัยตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่าใบเสร็จรับเงินออกด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีผิดพลาดได้ในกรณีเป็นการกดของเจ้าหน้าที่ถ้าหากเป็นกรณี
เกี่ยวกับการลงวันเดือนปีในใบเสร็จรับเงิน เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เมื่อหมดแต่ละวัน วันถัดไปเครื่องก็จะขึ้นวันใหม่โดยอัตโนมัติกรณีที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลค่าเพิ่มในวันสุดท้ายที่สามารถยื่นได้หากมีการออกใบเสร็จรับเงินใน

วันถัดไปก็จะต้องมีการเสียเบี้ยปรับ คำเบิกความของนายนิวัติชัยดังกล่าวสอดคล้องกับคำเบิกความของนางสาวนิภาภรณ์ กมลวารินทร์ ที่ว่า ขณะที่มีการออกไปเสิร์ฟรับเงินพิพาท จำเลยใช้เครื่องประทับลงวันเดือนปีและออกไปเสิร์ฟรับเงินแล้ว เจ้าพนักงานของจำเลยจะออกไปเสิร์ฟรับเงินในวันเดียวกับวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี จะไม่มีการออกไปเสิร์ฟรับเงินหลังจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แม้นายนิวัติชัยและนางสาวนิภาภรณ์จะเป็นข้าราชการในสังกัดของจำเลยแต่ก็เบิกความมีเหตุผล และไม่มีเหตุให้สงสัยว่าเบิกความเข้าข้างจำเลยแต่อย่างใด คำเบิกความจึงมีน้ำหนักรับฟังส่วนที่โจทก์นำสืบว่า เจ้าพนักงานของจำเลยเคยออกไปเสิร์ฟรับเงินผิดพลาดนั้นก็เป็นการผิดพลาดในส่วนที่เกี่ยวกับเดือนภาษี มิใช่ผิดพลาดในเรื่องวันเดือนปีที่ลงใบไปเสิร์ฟรับเงิน พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ฟังได้ว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 หลังจากที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 มีปัญหาว่าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใดเป็นฉบับยื่นปกติและฉบับใดเป็นฉบับยื่นเพิ่มเติม จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์มิได้ระบุว่าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใดเป็นฉบับยื่นปกติ ฉบับใดเป็นฉบับยื่นเพิ่มเติมจึงต้องถือตามวันเดือนปีที่ลงใบไปเสิร์ฟรับเงินของแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่น ใบไปเสิร์ฟรับเงินของแบบที่ลงวันที่ก่อนต้องถือว่าเป็นฉบับที่ยื่นปกติ ใบไปเสิร์ฟรับเงินของแบบที่ลงวันที่ภายหลังก็ต้องถือว่าเป็นฉบับที่ยื่นเพิ่มเติมศาลฎีกาได้ตรวจดูแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นต่อเจ้าพนักงานซึ่งเป็นปัญหาทั้งสองฉบับแล้วตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 ในหัวข้อภาษีขายได้มีการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเล็กภายในวงเล็บที่มีคำว่าหรือกรณียื่นเพิ่มเติมของข้อ 1 ยอดขายในเดือนนี้ ภาพถ่ายแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 ซึ่งอยู่ในเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 87 และ 155 ก็มีเครื่องหมายเช่นเดียวกันนี้ แม้การทำเครื่องหมายดัง

กล่าวไม่ตรงตามหัวข้อภาษีซื้อที่โจทก์ขอคืน แต่ก็แสดงว่าโจทก์ได้ระบุในแบบแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 เป็นฉบับยื่นเพิ่มเติมแล้ว มิใช่โจทก์ไม่ได้ระบุดังที่จำเลยอุทธรณ์ประกอบกับข้อเท็จจริงได้ความว่า แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับปกติที่โจทก์ยื่นต่อเจ้าพนักงานทั้งก่อนหน้าและภายหลังเดือนภาษีมีนาคม 2536 ปรากฏว่าแต่ละเดือนภาษีมียอดขายและยอดซื้อที่โจทก์แสดงไว้ไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเอกสารหมายเลข 2, 8, 15, 33, 39, 56, 71, 100, 118, 132 และ 144 เอกสารหมายเลข 3 แผ่นที่ 2, 4, 28, 33, 36, 39, 42 และ 45 ส่วนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นเพิ่มเติมมีมูลค่ายอดซื้อ ยอดขายเพียงหลักหมื่นบาทเท่านั้นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 มียอดขายถึง 218,016,715.14 บาท ยอดซื้อถึง 259,950,528.22 บาท ซึ่งเป็นยอดซื้อและยอดขายจำนวนมากเช่นเดียวกับแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับปกติที่โจทก์ได้ยื่นก่อนหน้าและภายหลังเดือนภาษีมีนาคม 2536 ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับคำเบิกความของนายนิวัติชัยพานจำเลยที่ว่าจำเลยได้ออกระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ศ. 2535 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 ซึ่งข้อ 5(2) กำหนดว่า กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนหากประสงค์ขอคืนภาษีให้ขอคืนเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวก็ปรากฏตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 ว่าโจทก์ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด ส่วนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 โจทก์ขอนำภาษีที่ชำระเกินในเดือนภาษีมีนาคม 2536 ไปใช้ในเดือนถัดไป มิได้ขอคืนเป็นเงินสดแต่อย่างใด เชื่อได้ว่าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2 เป็นฉบับยื่นปกติ แต่โจทก์มิได้ยื่นตามกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 83 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 เป็นฉบับยื่นเพิ่มเติมเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี

มูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินตามเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 5 ว่าแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 2 ที่โจทก์ยื่นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 นั้น ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ยอดขายที่ต้องเสียภาษี ภาษีขาย ยอดซื้อที่เสียภาษีแล้วภาษีซื้อ ภาษีที่ชำระเกิน และภาษีสุทธิที่ชำระเกิน ตรงตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มที่โจทก์ยื่นไว้ทุกรายการ เช่นนี้แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารหมายเลข 1.1 แผ่นที่ 2 ซึ่งโจทก์ยื่นปกติสำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2536 จึงมิได้มีข้อผิดพลาดหรือมีการแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีในเดือนภาษีมีนาคม 2536 เคลื่อนไปแต่อย่างใด ดังนั้นที่เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียเบี้ยปรับตามมาตรา 89(4) แห่งประมวลรัษฎากร และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบ สำหรับปัญหาที่ว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีมีนาคม 2536 ภายในกำหนดเวลาโจทก์จะต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไร ไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สันติ ทักกราล-เหล็ก ไทรวิจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ